P U T U S A N

Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Julmaluddin Als Dun;
Tempat lahir : Meunasah Drang;
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/1 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Timur Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Perpanjang penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hj. Erlina, S.H., dkk Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, yang berhak berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1952/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1952/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1952/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa JULMALUDDIN Als DUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULMALUDDIN Als DUN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subs 2 (dua) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 082282101984, No. SIMCARD 2 : 087860552365 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa JULMALUDDIN Als DUN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.20 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kel. Sei Sekambing C.II Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari masyarakat/informan bahwa terdakwa JULMALUDDIN Als DUN menjual narkotika jenis shabu. Kemudian saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA melakukan penyelidikan serta pengintaian lalu mendampingi informan dalam hal berkomunikasi dengan terdakwa. Selanjutnya saksi SAM PUTRA ZEBUA melakukan pemesanan tersembunyi/undercover buy dengan terdakwa dan menentukan lokasi transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu yakni di sebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kel. Sei Sikambing C.II Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Setibanya dilokasi sekira pukul 19.00 Wib saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA langsung berbeda posisi atau tempat guna melakukan pemantauan/pengintaian terhadap terdakwa lalu saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS bersama saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA berada disekitar luar rumah yang berjarak + 10 meter sedangkan saksi SAM PUTRA ZEBUA yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS melihat saksi SAM PUTRA ZEBUA sudah berdampingan dengan terdakwa lalu sekira pukul 20.20 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA melakukan panggilan tak terjawab menggunakan handphone (miscall) untuk segera mendekati dan masuk ke dalam rumah guna membantu saksi SAM PUTRA ZEBUA melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA langsung melakukan penangkapan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh gram) yang terletak diatas meja. Selain barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan terkait dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 0822 8210 1984, No. SIMCARD 2 : 0878 6055 2365 terletak di saku/kantong bajunya. Kemudian saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA menginterogasi terdakwa dari mana memperoleh seluruh narkotika jenis shabu tersebut lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengakui memperolehnya secara langsung pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 Wib dari seorang laki-laki, umur + 40 tahun, berkumis tipis, bentuk wajah lonjong, bentuk badan : kurus, rambut hitam lurus, tinggi badan sekitar + 160 cm, memakai baju warna putih lengan panjang bermotif kotak-kotak yang bertemu didepan Mall Manhattan kota Medan Prov. Sumatera Utara, Nomor SIMCARD handphone : 085281943314 (Dalam Lidik) dan dalam hal terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis shabu tersebut sudah terlebih dahulu diarahkan oleh ZAHARI (Dalam Lidik). Kemudian terdakwa mengakui akan menjual seluruh narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga apabila berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu tersebut maka akan memperoleh keuntungan/upah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa juga mengakui akan menyerahkan seluruh uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada ZAHARI (Dalam Lidik). Kemudian saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa JULMALUDDIN Als DUN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5159/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 31 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama JULMALUDDIN Als DUN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama JULMALUDDIN Als DUN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa JULMALUDDIN Als DUN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.20 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kel. Sei Sekambing C.II Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari masyarakat/informan bahwa terdakwa JULMALUDDIN Als DUN menyediakan narkotika jenis shabu. Kemudian saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA melakukan penyelidikan serta pengintaian lalu mendampingi informan dalam hal berkomunikasi dengan terdakwa. Selanjutnya saksi SAM PUTRA ZEBUA melakukan pemesanan tersembunyi/undercover buy dengan terdakwa dan menentukan lokasi transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu yakni di sebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kel. Sei Sikambing C.II Kec. Medan Helvetia kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Setibanya dilokasi sekira pukul 19.00 Wib saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA langsung berbeda posisi atau tempat guna melakukan pemantauan/pengintaian terhadap terdakwa lalu saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS bersama saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA berada disekitar luar rumah yang berjarak + 10 meter sedangkan saksi SAM PUTRA ZEBUA yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS melihat saksi SAM PUTRA ZEBUA sudah berdampingan dengan terdakwa lalu sekira pukul 20.20 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA melakukan panggilan tak terjawab menggunakan handphone (miscall) untuk segera mendekati dan masuk ke dalam rumah guna membantu saksi SAM PUTRA ZEBUA melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA langsung melakukan penangkapan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh gram) yang terletak diatas meja. Selain barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan terkait dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 0822 8210 1984, No. SIMCARD 2 : 0878 6055 2365 terletak di saku/kantong bajunya. Kemudian saksi ZULFAN EFFENDI LUBIS, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa JULMALUDDIN Als DUN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5159/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 31 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama JULMALUDDIN Als DUN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama JULMALUDDIN Als DUN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Sam Putra Zebua,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wib disebuah rumah tepatnya di Jalan Budi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luhur Lorong Sepakat Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat/informan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi melakukan pemesanan tersembunyi/under cover buy dengan terdakwa dan menentukan lokasi transkasi jual beli Narkotika Jenis Shabu yakni di sebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kel. Sei Sikambing C.II Kec. Medan Helvetia kota Medan Prov. Sumatera Utara. Setibanya dilokasi sekira pukul 19.00 Wib saksi langsung berbeda posisi atau tempat guna melakukan pemantauan/pengintaian terhadap terdakwa lalu saksi Zulfan Effendi Lubis bersama saksi Andrian Eka Syahputra berada disekitar luar rumah yang berjarak + 10 meter sedangkan saksi yang masuk ke dalam rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Andrian Eka Syahputra dan saksi Zulfan Effendi Lubis melihat saksi sudah berdampingan dengan terdakwa lalu sekira pukul 20.20 Wib saksi melakukan panggilan tak terjawab menggunakan handphone (miscall) untuk segera mendekati dan masuk ke dalam rumah guna membantu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh gram) yang terletak diatas meja, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 0822 8210 1984, No. SIMCARD 2 : 0878 6055 2365 terletak di saku/kantong bajunya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis shabu tersebut secara langsung pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 Wib dari seorang laki-laki, yang bertemu didepan Mall Manhattan kota Medan Prov. Sumatera Utara, yang sebelumnya telah diarahkan oleh ZAHARI dan akan menjual seluruh narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga apabila berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu tersebut maka akan memperoleh keuntungan/upah berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa sehinggan diamankan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Andrian Eka Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wib disebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat/informan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Sam Putra Zebua melakukan pemesanan tersembunyi/under cover buy dengan terdakwa dan menentukan lokasi transkasi jual beli Narkotika Jenis Shabu yakni di sebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kel. Sei Sikambing C.II Kec. Medan Helvetia kota Medan Prov. Sumatera Utara. Setibanya dilokasi sekira pukul 19.00 Wib saksi Sam Putra Zebua langsung berbeda posisi atau tempat guna melakukan pemantauan/ pengintaian terhadap terdakwa lalu saksi Zulfan Effendi Lubis bersama saksi berada disekitar luar rumah yang berjarak + 10 meter sedangkan saksi Sam Putra Zebua yang masuk ke dalam rumah selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi dan saksi Zulfan Effendi Lubis melihat saksi Sam Putra Zebua sudah berdampingan dengan terdakwa lalu sekira pukul 20.20 Wib saksi melakukan panggilan tak terjawab menggunakan handphone (miscall) untuk segera mendekati dan masuk ke dalam rumah guna membantu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram) yang terletak diatas meja, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 0822 8210 1984, No. SIMCARD 2 : 0878 6055 2365 terletak di saku/kantong bajunya.

- Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis shabu tersebut secara langsung pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 Wib dari seorang laki-laki, yang bertemu didepan Mall Manhattan kota Medan Prov. Sumatera Utara, yang sebelumnya telah diarahkan oleh ZAHARI (Dalam Lidik) dan akan menjual seluruh narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga apabila berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu tersebut maka akan memperoleh keuntungan/upah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wib disebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Prov. Sumatera Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menentukan lokasi transkasi jual beli;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang barang bukti berupa 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh gram) yang terletak diatas meja, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 0822 8210 1984, No. SIMCARD 2 : 0878 6055 2365 terletak di saku/kantong bajunya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis shabu tersebut secara langsung pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 Wib dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang bertemu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didepan Mall Manhattan kota Medan Prov. Sumatera Utara, yang sebelumnya telah diarahkan oleh ZAHARI dan akan menjual seluruh narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga apabila berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu tersebut maka akan memperoleh keuntungan/upah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 082282101984, No. SIMCARD 2 : 087860552365

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wib disebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Prov. Sumatera Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar cara saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat/informan sehingga saksi dan rekan melakukan pemesanan tersembunyi/under cover buy dengan terdakwa dan menentukan lokasi transkasi jual beli Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh gram) yang terletak diatas meja, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 0822 8210 1984, No. SIMCARD 2 : 0878 6055 2365 terletak di saku/kantong bajunya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis shabu tersebut secara langsung pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 Wib dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang bertemu didepan Mall Manhattan kota Medan Prov. Sumatera Utara, yang sebelumnya telah diarahkan oleh ZAHARI (dalam lidik) dan akan menjual seluruh narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga apabila berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu tersebut maka akan memperoleh keuntungan/upah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5159/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Julmaluddin Als Dun. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wib disebuah rumah tepatnya di Jalan Budi Luhur Lorong Sepakat Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Prov. Sumatera Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat/informan sehingga saksi dan rekan melakukan pemesanan tersembunyi/under cover buy dengan terdakwa dan menentukan lokasi transkasi jual beli Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh gram) yang terletak diatas meja, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 0822 8210 1984, No. SIMCARD 2 : 0878 6055 2365 terletak di saku/kantong bajunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis shabu tersebut secara langsung pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 Wib dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang bertemu didepan Mall Manhattan kota Medan Prov. Sumatera Utara, yang sebelumnya telah diarahkan oleh ZAHARI dan akan menjual seluruh narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu dengan harga Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga apabila berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu tersebut maka akan memperoleh keuntungan/upah berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5159/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 31 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berupa : 1 (bungkus) bungkus Kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat brutto 1,015 gram (seribu lima belas gram) dan berat netto 990 gram (sembilan ratus sembilan puluh gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, No IMEI 1 : 357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 082282101984, No. SIMCARD 2 : 087860552365, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULMALUDDIN Als DUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (bungkus) bungkus kemasan Teh Cina merk Guanyinwang yang berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1,015 (seribu lima belas) gram, berat bersih 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, No. IMEI 1 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

357701103004158, No. IMEI 2 : 357701103054153, No. SIMCARD 1 : 082282101984, No. SIMCARD 2 : 087860552365, dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)